

מסורת הש"ס

- (א) [מנחות מט.].
(ב) [נדרים כח. וש"נ].
(ג) שבת דף קל. כריתות
ט; (ד) שבת ע"ג וש"נ.
(ה) גי' רש"י, ו' [מנחם
בינומל ל.].

הגהות הב"ח

- (א) גמ' לשיני ליה הי
קאמר לל"ל וזמית הי
נמחק:

מוסף רש"י

ושבח וגמ' את של
אחר השבת בשבת
חייב. דעשה דבר מזה
ולא עשה מזה הוא ועבד
ליה חבורה שלא לזרז
וכפא חסדו ר' יהושע
מנחם (שבת קלז.). רבי
אליעזר מחייב חטאת.
דמילת שלא זמנית אינה
דוחה שבת, ואע"ג דעשה
דבר מזה, שהיה טרוד
בזמנו של שבת ומוקדן כ"ל
טעם דזה ואף דזה עשה
מזה שהיה ראויה הוא למול
אלא שאינו דוחה שבת, כ"ל
ועשה מזה דבר מזה
ועשה מזה שיש חייב
חטאת חייב (שם).

מוסף תוספות

- א. מאי איריא לדרב
האסור, מוס' שאנן.
ב. מאי קשיא ליה. שם.
ג. דכחש ששחטו בזמנו
לשם שאר זבחים פסול
והיה הוה ליה למיירא לא
[אם] אמרת בפסח שכן
טעה בדבר מצוה ולא
עשה מצוה האמר בשאר
זבחים שטעה בדבר מצוה
ועשה מצוה. שם.
ד. אלאמא קאמר שבת
דבר מצוה ולא עשה
מצוה חייב לדברי הכל.
ה. שם. ודמינו למימר
דאע"ג דמחייב ר' יהושע
גבי תינוקות הכא גבי פסח
אם שחטו לשם דבר
המותר היה פטור. שם.

רבינו חננאל

אוקימנא בעיקר ומפרש
אינו שחטו אלא לשם
שלמים. והוא דקתני סיפא
ושאר כל הזבחים ששחטן
לשם פסח בשבת שחל
לזרז ב"ד אם אינו ראויין
לפסח כגון שהיו נקבת
או זכרים בני שנים חייב,
ואם ראויין הן ר' אליעזר
מחייב חטאת ורבי יהושע
פטור. אוקימנא בשבט
כסבור כי הובח של
פסח הוא ששחטו ונמצא
ששחטו ונחטו זבת אחד.
ועמדה רישא בעוקר שם
פסח מעליו ושחטו לשם
שלמים וסיפא בטענה
ואמרין איני דרישא
בעוקר וסיפא בטענה,
והתנן אמר רבי אליעזר
ומה אם הפסח ששחטו
הוא עצמו לשחטו בשבת
לשם פסח אלא מפני
שישנו שמו ושחטו זבחים
שלמים חייב, שאר זבחים
שאסורין לשחטן בשבת
לשמן כשישנה את שמן
אינו דין שיהיה חייב, ואם

אלו דברים פרק ששי פסחים

עב.

עין משפט
נר מצוה

בא א מיי פט"ו מהל'
פסולי המוקדשין
הלכה א ופ"ג מהלכות
שגגות הלכה א:
בב ב ג מיי פ"ג מהל'
שגגות הלכה ח:

רבינו חננאל (המשך)
איתא נומא לא דמי רישא
בעוקר ולפיכך חייב, אי
הוה רישא נמי בטענה
כסיפא לא הוה מחייב
מדי. ושנינו לר' אליעזר
לא שני ליה בין עוקר
לטועה משום הכי לא
פרוין הכי, לר' יהושע שני
ליה, והכי קאמר ר' יהושע
לדרי לא קשיא רישא
בעוקר וסיפא בטענה, אלא
לדרידל דלא שני לך בין
עוקר לטועה לא אם אמרת
טענה בפסח שטועה בדבר
[נ]א: שישנו לדבר
האסור לשחטו בשבת
כגון שלמים וכיוצא בהן,
תאמר שלמים ששחטן
לשם פסח ששנין לדבר
המותר לשחטו בשבת
והוא הפסח. אמר לו ר'
אליעזר תמדין ומוספין
ויכיתו שמוהרין לשחטן
בשבת והשוחט זבחים
אחרים לשם תמיד בשבת
חייב חטאת. אמר לו
ר' יהושע שאני אימורי
צבור שכן יש להן קצבה,
כלומר שני תמדין ושני
מוספין בכל שבת, וכיון
שיש להם קצבה מאחר
ששחטו עובדי החבורה,
באסור עומדין באסור
שבת כשאר שאר ראויין
לשבת כגון חטאות וכיוצא
בהן, תאמר בפסח שאין
תאמר ששחטו דענין וכן
ליה קצבה, ואקשינן וכי
לא הויא דאית ליה קצבה
מחייב ר' יהושע והתנן
בפרק ר' אליעזר מי שהיו
לו שני תינוקות אחד
למול אחד השבת ואחד
למול בשבת ושכח ומל
ערב שבת השבת בשבת
חייב חטאת. ומשני ר'
אמי כגון שקדם ומל של
ערב שבת בשבת דענין
טרוד בהאיין דבשבת,
הכא דקדים שחטניהו
לאימורי צבור ברישא דהא
ליכא מידי טרודי ביה.
אי הכי ר' מאיר אומר
אף השוחט לשם אימורי
צבור פטור ואע"ג דקדים
שחטניהו לאימורי צבור,
והא תני ר' חייא אמר
ר' מאיר לא נחלקו ר'
אליעזר ור' יהושע על
שהיו לו שני תינוקות
ערב שבת ערב שבת
וכו', קתני מיהא רישא
ושכח ומל של ערב
שבת בשבת שחייב, נתי
נמי דקדים מהליה להאיך
דשבת האמר רבי מאיר
אע"ג דקדים עבדינהו
לאימורי צבור פטור.
ואמרין ולטעמין תקשי
לך רישא אסיפא, השתא
רישא דקתני שכח ומל
את של ערב שבת בשבת
דטעה בדבר מצוה ועשה
מצוה שאפי' עובר זמנו
והוא מלו בשבת בן תעשה
ימים, מכל מקום בר מילה
הוא ונתקיימה המצוה,
סיפא דשכח ומל את
של אחר שבת בשבת
בן שבעת ימים, שאפי' ע'
שטעה בדבר מצוה לא
יעשה מצוה שכן שבעת
ימים אינו בר מילה קא
של שבת בערב שבת

שמעתי מינה עקירה במעות הוויא עקירה. אומר ר"י דלפונתא
היא בהמלל (מנחות מט.). **הא לא דמי רישא בעוקר**
בז'. ומאי קאמר ר' יהושע שכן שניה שמו דדבר האסור אפילו
שניה שמו דלדבר המותר נמי חייב כיון שהוא עוקר:
לרבי יהושע דשני ליה לימא דיה
הכי. תימא לרשב"א^א הא
אפי' אי מוקמי' כולה בטועה ע"כ
רבי יהושע לדבריו דרבי אליעזר
קאמר לדלדיה רישא אפילו שניה
לדבר המותר חייב כיון דלא עשה
מזה^ב דמתני' מוקמי' בגמרא כרבי
שמעון דאית ליה היכא דלא עשה
מזה חייב לרבי יהושע צפרק רבי
אליעזר דמילה כסופו (שבת קלז). דלמור
רבי שמעון לא נחלקו רבי אליעזר
ורבי יהושע על ז' תינוקות אחד
למול אחד השבת ואחד בשבת ושכח
ומל את של אחר השבת בשבת דחייב
משום דלא עשה מזה^ג א"כ מה
שהולך לומר דרישא משום דשניה
לדבר האסור היינו לדברי רבי אליעזר
לדברי אליעזר כסיפא נמי לא עשה
מזה חייב לרבי יהושע דלא עשה
לדבר האסור היינו לדברי רבי אליעזר
ולומר ר"י דכמה מקומות מצי
למימר ולטעמין ולא קאמר ועוד
^ד דלא דמי לתינוקות דהתם ודאי חייב
כשחל של אחר השבת בשבת לפי שלא
עשה מזה וגם לא יתנה שבת
לידמות אלל אותו מינוק אלל פסח
שניה לדבר המותר פטור כיון
שניתנה שבת לידמות אלל אותו פסח
אם היה שוחטו לשמו:
לדרידל לא אם אמרת בפסח
בז'. תימא לרשב"א מה
משיב ר' יהושע לדברי ר' אליעזר
תאמר בזבחים ששניה שמן לדבר
המותר כיון לר' אליעזר לא שני בין
עוקר לטועה מה מועיל מה ששניה
לדבר המותר הלא לר' יהושע עוקר
לדבר המותר חייב ה"ה טועה לר'
אליעזר ומפרש דה"ק ר' יהושע לר'
אליעזר נתי דלא שני לך בין עוקר
לטועה מ"מ יש לחלק דרישא תרמי
לגריעותא עוקר ולדבר האסור וסיפא
תרמי לנטיעותא דטועה ולדבר המותר:
שקדם ומל של שבת בערב
שבת. הוה מצי לפלוגי
דדידי' בין קדם ומל ללא קדם אלל
דנקט כמותא כסיפא דמל של אחר
השבת בשבת פטור ואע"ג דלא עשה
מזה כיון שניתנה שבת לידמות
ורישא נמי קמ"ל כמותא דנקט
ע"ש אף על גב דעשה מזה חייב
כיון שלא יתנה שבת לידמות:
כאשתו
נחלקו על שהיו לו שני תינוקות אחד למול אחד השבת ואחד למול בשבת ושכח
ומל את של אחר השבת בשבת ודר' אליעזר מחייב חטאת ור' יהושע פטור
ותסברא מה התם דלא עבד מצוה פטור רבי יהושע היכא דקא עבד מצוה
מחייב אמרי דבי רבי ינאי ר' רישא כגון שקדם ומל של שבת בערב שבת
שלא

פטור ר' יהושע. אלא אמרי דבי ר' ינאי רישא דמתני' כגון שקדם ומל את

אי נימא בטועה. כסבור שהוא זכא אחר: **שמעתי מינה**. מדקמי
חייב אלמא פסול הוא: **עקירה בטעות**. שלא נתכוון לעקור שם
פסח ממנו הוויא עקירה בעוקר מדעת: **מה לי שאני ראויין**.
עוקר לאו טועה דדבר מזה הוא ואמאי פטר ליה ר' יהושע בראיין
והלא לא טעה זו שיעור שאינו פסח:
רישא. הפסח ששחטו: **סיפא**.
ושאר כל הזבחים: **אוקימנא**.
מצוה גדולה מאד: **הא לא דמי**.
רישא לסיפא דרישא בעוקר ולא
טועה הוא: **לר"א**. דלדאן האי ק"ו
לא שאני ליה בין עוקר לטועה:
ומקשי' ר' יהושע דשני ליה. לימא
ליה דלא דמי טועה לעוקר אמאי
אסדר ליה טעמא משום שניה דדבר
האסור כו': **בפסח שאין לו קצבה**.
אין חשבון לפסחים וזה שמלא טלה
זה עומד בעורה כסבור שהוא אבד
מבעליו ושחטו לשם מי שהוא:
פסח דיש לן קצבה. מי שיש
לנו שני תינוקות אחד למול בשבת
ואחד למול באחד בשבת יודע הוא
שאין לו למול בשבת אלל אחד: **ושכח**
ומל את של אחר השבת בשבת חייב
דטעה דדבר מזה ולא עשה מזה
הוא דעדיין לא הגיע זמנו ומזה רבי
יהושע דחייב: **אם של ערב שבת**
בשבת. כסבור שהוא של שבת וזה
של ערב שבת היה אמתול מזה או
שזנח ומילה שלא זמנה אינה דוחה
את השבת דהואיל ועבר זמנה יתמין
עד לתקור: **ר' אליעזר חטאת**.
דלית ליה טועה דדבר מזה ועשה
מזה פטור: **רבי יהושע פטור**.
דטעה דדבר מזה ועשה מזה פטור
ואע"ג דחילל שבת ועשה שלל כדמ
מכל מקום מזה מילה קיים. והכא
נמי אע"ג דאית להו קצבה ליפטר
דמכל מקום עשה מזה לא עשה
שזנחו שלא לשמן כשירין וזה שמלא
זכא אחד בעורה ושחטו לשם תמדי
ציבור כשר לזכרו הראשון: **הכא**
נמאי עסקין כגון שקדם ומל את של
ערב שבת בשבת. בשעה שחל את
זה עדיין שניה עומדין דמשום הכי
פטור דטרוד היה צדח מהן דידע
הוא שהיו חוצה האחד עליו ומתני'
כגון דקדים ושחטניהו לאימורי צבור
דהשתא לא הוה טרוד ועסקין
בשחטניהו: **ואע"ג כו' בתמיה**:
[מאכל ערב שם מקום] ו**שכח ומל**
את של ערב שבת בשבת דחייב
ואע"ג דעשה מזה: על מה נחלקו
כו' וקס"ד השתא ברישא מחייב ר'
מאיר שחל את שניה ע"י [שסצור]
שניהן כבר הגיע זמנו ומל של שבת
תחלה שזמנו היום ואחר כך מל את
של אמתול ואף על גב דעשה מזה
כיון דלא רמיא טרדא עליה צתר
דמהליה לשל שבת לאו טועה דדבר
מזה הוא וסיפא פטור משום דטרוד
בשל שבת והוחלף לו של מחר דלא
ודאי לא קאמר שחל את שניה דהא לא
הגיע זמנו פטור רישא דעבד מזה מחייב: **אמרי דבי ר' ינאי רישא כגון**. שנתחלק לו אמתול של שבת
בערב שבת ומלו בערב שבת ועדיין לא נודע טעותו וסבור שזה העומד של שבת הוא ואע"ג דטרוד ציה דרמיא מזה עליה כפי ממשנתו
וגם עשה מזה אפילו הכי חייב משום דלא יתנה שבת לידמות אלל וסיפא יתנה שבת לידמות אלל של שבת וטעה דדבר מזה פטור
ואפילו לא עשה מזה לרבי מאיר פטור. והשוחט לשם אימורי צבור יתנה שבת לידמות אלל קרצן צבור ואע"ג דקדים שחטניהו
לאימורי צבור הרי שכן וע"י שטרוד צדח זה צימים שעברו וידע שזכא זה עומד ליקרצן צדח וסכא שכבר נשחטו אימורי צבור ושחטן לשמן: